

1512277-08.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148973/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 5371723 - 13º D.P. CASA VERDE, 4258/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2148973 - 13º D.P. CASA VERDE, 4258/19/113 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512277-08.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512277-08.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2148973/2019 - 13º D.P. CASA VERDE, 5371723 - 13º D.P. CASA VERDE, 4258/19/113 -

13º D.P. CASA VERDE, 2148973 - 13º D.P. CASA VERDE, 4258/19/113 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

RODNEI APARECIDO CORREA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

RODNEI APARECIDO CORREA e ERIC FONSECA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2019, por volta das 5h, na Rua Armando Coelho Silva, nº 390, bairro Casa Verde, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustados e com unidade de propósitos entre si e com outras duas pessoa não identificadas, subtraíram, para proveito comum, um monitor de vídeo, uma cadeira de bebê para carro, um carregador de monitor, um ventilador portátil, pertencentes a Xue Schichao.

Segundo narra a denúncia, na data dos fatos, os denunciados ingressaram no estabelecimento comercial da vítima, cuja porta de entrada estava destrancada, e de lá subtraíram diversos objetos.

É dos autos que, após realizarem a subtração, os denunciados entraram em um veículo Fiat Palio vermelho que os aguardava nas proximidades e fugiram.

Contudo, um vizinho presenciou o momento em que Rodnei e Eric saíam do estabelecimento comercial carregando um saco de lixo com os objetos subtraídos e acionou a Polícia Militar, que conseguiu detê-los ainda na posse da “res furtiva”. Os denunciados foram reconhecidos pela testemunha presencial do furto (fls. 06/07). A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2019 (fls. 69/70).

Citados, os réus apresentaram respostas à acusação (fls. 88/89 e 118).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de janeiro de 2020 (fls. 120/121).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante do estabelecimento vítima, as testemunhas arroladas. Os réus, declarados revéis, não foram interrogados.

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da presente ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa dos réus pugnou pela absolvição dos acusados por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Este é o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade do crime imputado aos acusados na denúncia é comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/17), bem como pelo relatório final de inquérito policial (fls. 51).

A autoria, no entanto, é duvidosa.

Na Delegacia, os acusados optaram por permanecer em silêncio (fls. 11/14) e, em juízo, não foram interrogados, eis que declarados revéis.

Em juízo, o representante do estabelecimento vítima, Xue Shichao, relatou que seu vizinho o avisou do furto. Na ocasião, subtraíram as imagens e, por isso, não as viu. Segundo o vizinho, eram três as pessoas que adentraram ao local. Recuperou todos os objetos subtraídos. A porta foi aberta pelos furtadores.

A testemunha Giovanni Rocco Sanchez contou que é vizinho da empresa vítima e estava na frente de casa fumando um cigarro. O réu passou de carro, que parou na esquina, o que lhe chamou a atenção. A porta estava destrancada. O furtador entrou “direto”, sem abrir com chave. Era apenas um indivíduo, de estatura baixa e moreno. O réu estava sozinho no veículo. Acionou a polícia e foi na delegacia, onde reconheceu o veículo usado e os equipamentos que tinham sido carregados pelo furtador. Havia dois agentes na delegacia e reconheceu apenas um deles como sendo o furtador.

O policial militar Lucas Mota Silva, em audiência, narrou que a abordagem se deu nas proximidades do local. Uma testemunha acionou a polícia e abordou o veículo, cujas características foram passadas. Eram quatro os indivíduos, sendo que dois correram e os réus foram abordados. Não se recorda qual a versão apresentada pelos acusados. Os furtadores usaram uma mixa para “soltar a tranca do local”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Breno Orilio Rizzo das Neves. Ao ser inquirido em juízo, contou que foi informado que havia quatro indivíduos dentro de um carro que haviam praticado um furto. em patrulhamento, deparou-se com o carro. Dois indivíduos correram e os réus foram detidos. Dentro do veículo estavam os objetos subtraídos que foram reconhecidos pela vítima na delegacia. A central informou que eram quatro os indivíduos e foi passada a placa do carro. Não trabalha mais na área e, por isso, não se recorda de maiores informações.

Diante da prova oral produzida em juízo, persiste dúvidas que deve beneficiar os acusados.

Com efeito, a única testemunha presencial, Giovani, foi categórico ao afirmar que era apenas um indivíduo no veículo. reiterada a pergunta acerca do número de agentes, respondeu que viu apenas um e chegou a dizer, inclusive, que o réu "saiu do carro e o carro ficou lá abandonado", confirmando que se tratava apenas de um furtador, portanto.

Mais adiante, ainda em seu depoimento, a testemunha disse que duas foram as pessoas apresentadas na delegacia de polícia, porém ele reconheceu apenas um dos meliantes. Não consta, no entanto, o termo de reconhecimento nos autos e nem a menção, em seu depoimento, a qual dos agentes que teria sido por ele reconhecido.

É inegável que os réus foram abordados momentos depois com o produto criminoso, no entanto, não se sabe qual deles, segundo as circunstâncias descritas pela testemunha presencial, qual seria o furtador e qual seria o receptador.

A vítima não soube mencionar quantos era os furtadores porque não estava no local quando dos fatos e as câmeras de monitoramento foram levadas.

Os policiais relatam que havia quatro indivíduos dentro do veículo, sendo que dois deles lograram se evadir. Indagados acerca da versão dos acusados, não se recordaram. Na delegacia, do mesmo modo, nada consta acerca de seus interrogatórios.

Diante dessa prova, enfraquecida pela versão da única testemunha presencial, subsiste dúvida que deve favorecer os réus.

Desta forma, as duas versões- acusatória e defensiva- coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo dúvida que deve favorecer os réus à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador na presunção de inocência, só afastada, esta última, quando o órgão acusatório se desincumbe do ônus da prova dos fatos descritos e imputados na denúncia.

Ocorre que o conjunto probatório, no que tange à autoria, resente-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática de furto qualificado por parte do réu.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação e ABSOLVO os réus RODNEI APARECIDO CORREA e ERIC FONSECA DA SILVA, das imputações que lhes recaem, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA